

1501405-78.2020.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... e todos já sabem que lá é local de tráfico. Disse, por fim, que estava apenas com os cinquenta reais que o cara deu para comprar refrigerante (págs. 243/244).

A testemunha João Carlos, policial militar, disse que chegou denúncia de que três pessoas estavam na esquina promovendo o tráfico no local. Afirmou que tais pessoas eram bem conhecidas nos meios policiais e fugiam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501405-78.2020.8.26.0201 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501405-78.2020.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227081/2020 - DEL.POL.GARÇA, 13568278 - DEL.POL.GARÇA, 1174/20/204 - DEL.POL.GARÇA, 2227081 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR FERNANDES GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

JOÃO VITOR FERNANDES GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com observância da Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 15h15min, no local indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, o réu trazia consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de "crack", com peso bruto de 10,02 gramas, conforme auto de exibição e apreensão e laudos, tudo

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia anônima de que três indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas em determinado local e a pessoa denunciante passou inclusive as características físicas dos indivíduos. Chegando ao local, os policiais flagram três indivíduos e promoveram a abordagem deles. Em poder do adolescente L.S. (15 anos) foi apreendida uma porção de maconha e a quantia de R\$ 145,00, em notas de diversos valores. Já em poder do adolescente M.A.T.V.B. (15 anos), logrou-se êxito na localização de 13 (treze) porções de "crack" e R\$ 74,00, em notas de diversos valores. Por fim, na posse do réu os policiais encontraram 10 (dez) porções de "crack". E, segundo os policiais militares, aludidos indivíduos são conhecidos dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, não possuem ocupação lícita e o local onde foram flagrados é conhecido como ponto de venda de drogas.

É da denúncia que as circunstâncias fáticas não demonstram, por ora, que o réu estava associado de forma estável e duradoura com os adolescentes, com a finalidade de cometer os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas. No entanto, não haver dúvida de que o tóxico era destinado ao comércio ilícito, diante da denúncia anônima recebida pelos policiais e da informação de que o local da apreensão é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, aliada ao fato de que o réu não possui ocupação lícita e foi flagrado portando dez porções de "crack".

Auto de apreensão à pág. 7, foto às págs. 33/35, laudos referentes às substâncias apreendidas às págs. 44/46 e 84/86, laudos de exames cautelares às págs. 53/55, guia de depósito à pág. 83.

Folhas de antecedentes e certidões às págs. 47/50, 100/104 e 140/141.

Concedida liberdade provisória mediante condições (págs. 66/67 e 75/77).

Denúncia oferecida aos 2 de outubro de 2020, ocasião em que o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento em relação aos crimes de associação e corrupção de menores, com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal (págs. 95/97). O pedido de arquivamento foi acolhido (pág. 98).

O Ministério Público apresentou as razões pelas quais deixou de fazer proposta de acordo de não persecução penal (págs. 112/115).

Defensor nomeado apresentou defesa prévia (págs. 126/128).

Recebida a denúncia, aos 14 de setembro de 2021 (pág. 148), o réu foi citado (pág. 177).

Determinada a instrução (págs. 178/179), foi inquirida testemunha e interrogado o réu. Na sequência, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e acerca da dosimetria da pena. Alegou que a palavra do policial merece crédito e ele afirmou que recebeu denúncia da prática de tráfico por três pessoas no local, isso aliado ao fato de que o réu não tinha atividade lícita à época e nega até mesmo a propriedade do entorpecente apreendido. Argumentou que cabível a redução do § 4º do artigo 33 (págs. 243/244).

Em alegações finais escritas, a Defesa propugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP, ao argumento de que em nenhum momento foi comprovado que o acusado teve dolo de traficar drogas, pois, segundo sustentou, ele apenas estava trafegando pela rua e não tinha conhecimento de que ali havia ponto de drogas. Ainda, que os policiais afirmaram que com ele não havia dinheiro. E, em caso de condenação, que seja considerada a primariedade e as atenuantes da pena (págs. 245/247).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do delito de tráfico restaram comprovados pelo auto de apreensão (pág. 7), fotos (págs. 33/35), laudos (págs. 44/46 e 84/86) e prova oral.

Pois bem.

O menor M., ouvido como testemunha, disse que estavam em um bar e lá chegou um nória que deu cinquenta reais falando que era para comprar refrigerante. Referiu que o bar estava fechado. Descreveu que estavam esperando junto com os moleques para pegar o guaraná, duas viaturas desceram a rua e o enquadrou junto com o João e os outros que estavam lá. Disse que estava com João e L., e fazia dez minutos que estavam no local. Ainda, que não viu ninguém com droga e que os policiais não apreenderam nada. Mencionou que não estavam com droga, e todos já sabem que lá é local de tráfico. Disse, por fim, que estava apenas com os cinquenta reais que o cara deu para comprar refrigerante (págs. 243/244).

A testemunha João Carlos, policial militar, disse que chegou denúncia de que três pessoas estavam na esquina promovendo o tráfico no local. Afirmou que tais pessoas eram bem conhecidas nos meios policiais e fugiam sempre que percebiam a aproximação de viaturas. Asseverou que na ocasião foi efetuada a abordagem, o réu estava na companhia de dois adolescentes, também bastante conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico. Descreveu que durante as buscas foram localizados entorpecentes com cada um. Disse que existe um bar na esquina, ao lado há um terreno baldio, e que a confluência é bastante usada para o tráfico. Referiu que, salvo engano, o bar estava fechado. Afirmou que havia dez porções com o réu, e com os adolescentes havia dinheiro em notas diversas e drogas, e que no momento da abordagem estavam apenas os três. Disse, ainda, que o réu não informou local de trabalho e foi qualificado como desocupado (págs. 243/244).

Interrogado, o réu disse que está residindo com o pai na cidade de Americana e trabalhando em uma empresa. Em relação aos fatos tratados nos autos, disse que estava na esquina do bar, foi comprar guaraná e a viatura chegou. Disse que foi feita abordagem, e o policial ouvido como testemunha tirou uma porção de crack que não era sua. Afirmou que o policial falou que era sua a droga a qual não sabe de onde ele tirou. Disse que não tinha nada e estava pegando o guaraná naquele momento. Disse que não viu se foi apreendida droga com M. e L. Disse que não conhecia esse policial, pois morava em Catalão e estava há pouco em Garça. Disse, por fim, que estava de costas quando o policial tirou doze pinos de crack os quais disse que eram seus (págs. 243/244).

Concluída a instrução processual, nota-se que as circunstâncias da apreensão da droga e da abordagem do réu e dos adolescentes foram reproduzidas por meio do depoimento seguro e coerente de um policial que realizou mencionados procedimentos.

Nada há nos autos a infirmar a palavra do agente público. Veja-se que o próprio réu afirmou que não o conhecia, circunstância que afasta até mesmo a costumeira tese de autodefesa de perseguição por parte do agente público.

Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito a agente incumbido de reprimir infrações e que foi inquirido sob as garantias do contraditório. A propósito, o valor probatório de seu depoimento é aferido pelos critérios ordinariamente aplicados, de modo que o depoimento testemunhal do agente policial somente não teria valor se evidenciasse a ação facciosa ou se sua narrativa não encontrasse suporte nos demais elementos probatórios idôneos.

Some-se que a Polícia Militar esteve no local exatamente por ter recebido informação de que lá havia três pessoas incorrendo no tráfico, e apreendeu droga e dinheiro em poder delas (págs. 7, 33/35, 44/46 e 84/86).

A propósito, em meio a uma narrativa confusa, o adolescente M. disse que o local em que estavam é ponto de tráfico, e que estava fechado o bar, ao qual inicialmente disse ter se dirigido para comprar refrigerante. Afora isso, referiu que estava no local há dez minutos com os demais, inclusive o réu, o que refuta a tese defensiva de que o réu estava apenas passando.

Mas não é só.

A autodefesa, no que toca a afirmação de o policial ter “tirado” droga de algum lugar a fim de imputar falsamente a propriedade ao réu, também colide com o relato do menor M., o qual mencionou que nada foi apreendido, de modo que tais narrativas discrepantes refletem apenas o intuito de eximirem-se da responsabilização penal.

Ademais, réu e a testemunha (menor) não comprovaram exercício de atividade lícita à época, tampouco a origem de dinheiro apreendido em poder do menor, o que, somado à narrativa fidedigna do agente público, reforça a prova do tráfico.

O conjunto probatório, pois, imprime certeza da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, importa consignar que não ficou claro se havia algum liame, para a prática ilícita, entre o réu e os demais abordados pela Polícia Militar. Aliás, na denúncia constou que até então as circunstâncias fáticas não demonstravam que o réu estava associado de forma estável e duradoura com os adolescentes. E, o Ministério Público requereu o arquivamento em relação aos crimes de associação e corrupção de menores, com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal (págs. 95/97). Transposta a instrução, não emergindo prova, aqui também não se cogita, como faculta o artigo 383 do Código de Processo Penal, de associação, mera coautoria ou envolvimento de menor.

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no patamar mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que a atenuante da menoridade relativa não tem incidência à pena aplicada no mínimo legal (STF Repercussão Geral Tema 158, STJ Súmula 231). Assim, a pena intermediária permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, observo que o réu é primário e que não há elementos a indicar a dedicação dele a atividades criminosas e de que integre organização criminosa. Nesse contexto, com a redução de 2/3, a pena definitiva resulta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Consideradas as peculiaridades do caso, tratando-se de réu primário e menor de vinte e um anos à época dos fatos, e afastada a natureza hedionda do crime, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, além de limitação de fim de

semana.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno JOÃO VITOR FERNANDES GOMES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c seu § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, além de limitação de fim de semana (Código Penal, artigos 43, incisos III e IV, 46 e 48).

O réu, em favor de quem já foi expedido alvará de soltura (págs. 66/67 e 75/77), poderá interpor eventual recurso em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos da segregação cautelar.

Incinere-se substância entorpecente que tenha remanescido após o exame químico-toxicológico, observando-se o disposto no artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 525 das Normas de Serviço.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, proceda-se às anotações no sistema informatizado oficial, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

A decisão sobre a destinação do dinheiro apreendido em poder dos menores (págs. 7 e 83) é de competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude, perante o qual tramitam processos de apuração de ato infracional (autos 1501406-63.2020.8.26.0201 e 0001893-73.2021.8.26.0201).

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA